PROYECTO DE LEY

Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia

Reescribe el Capítulo I del Título VII de la Ley 24.156 para transformar la Auditoría General de la Nación en la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, que absorbe la Oficina Anticorrupción, presidida a propuesta del partido de oposición con mayor número de legisladores (art. 85 CN), con autonomía funcional y presupuestaria, cuerpo técnico por concurso y acceso en tiempo real a compras, pagos y cuentas. Ajusta el Título VI: la SIGEN sigue en el Ejecutivo, con titular por concurso, auditores internos designados por ella y entrega de todos sus informes a la Autoridad.

Propuesta 60: Control en manos de la oposición
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 85 de la Constitución Nacional); cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El control de la gestión pública pierde eficacia cuando depende del mismo gobierno al que debe controlar. El artículo 85 de la Constitución Nacional ya resolvió ese problema para el control externo: la Auditoría General de la Nación, órgano de asistencia técnica del Congreso, es presidida por quien propone el partido político de oposición con mayor número de legisladores. Este proyecto generaliza ese criterio. Sobre la Auditoría General de la Nación se constituye la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, que absorbe las funciones de prevención e investigación de la corrupción de la Oficina Anticorrupción, hoy un organismo del Poder Ejecutivo cuyo papel de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética Pública surge de un decreto y no de la ley. La nueva autoridad tiene autonomía funcional y presupuestaria, un cuerpo técnico estable seleccionado por concurso, mandatos que no coinciden con los del Poder Ejecutivo, acceso irrestricto y en tiempo real a los sistemas de compras, pagos y cuentas, obligación de publicar todos sus informes y facultad de denunciar penalmente. La Sindicatura General de la Nación permanece en el Poder Ejecutivo, porque la Constitución pone la administración general bajo su responsabilidad, pero su titular se designa por concurso, los auditores internos los designa la Sindicatura y no el organismo controlado, y todos sus informes llegan a la nueva autoridad. El personal y los presupuestos se integran sin crear cargos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley constituye la Autoridad Nacional de Control y Transparencia sobre la Auditoría General de la Nación prevista en el artículo 85 de la Constitución Nacional, le transfiere las funciones de la Oficina Anticorrupción y fortalece la independencia del control interno del Poder Ejecutivo nacional.

Capítulo II – Sustitución del Capítulo I del Título VII de la Ley N° 24.156

ARTÍCULO 2°.- Naturaleza. Sustitúyese el artículo 116 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 116.- Autoridad Nacional de Control y Transparencia. La Auditoría General de la Nación prevista en el artículo 85 de la Constitución Nacional se denomina Autoridad Nacional de Control y Transparencia. Es el ente de control externo del sector público nacional y de prevención e investigación de la corrupción, dependiente del Congreso de la Nación, con personería jurídica propia y autonomía funcional, financiera y presupuestaria. Es continuadora a todos sus efectos de la Auditoría General de la Nación y ejerce las atribuciones que la Constitución Nacional asigna a esta.

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución de funciones y sus reglas básicas de funcionamiento serán establecidas por resolución conjunta de las Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, a propuesta del Colegio, sin perjuicio de las atribuciones que el artículo 123 confiere a este y al presidente.

Su patrimonio está compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado nacional, por los que hayan pertenecido o correspondido por todo concepto al ex Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, por los que se le transfieran de la Oficina Anticorrupción y por los que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica.»

ARTÍCULO 3°.- Competencia. Sustitúyese el artículo 117 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 117.- Competencia. Es materia de competencia de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia:

a) el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los entes reguladores de servicios públicos y las demás jurisdicciones y entidades del sector público nacional; de los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización o de servicios públicos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones emergentes de sus contratos; y de todo ente que perciba, gestione o administre fondos o bienes del Estado nacional, en lo que a estos se refiere;

b) el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central y sobre la cuenta de inversión;

c) la prevención, la investigación y la denuncia de hechos de corrupción en el sector público nacional;

d) la aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional será siempre global y ex post facto y se realizará exclusivamente por las Cámaras del Congreso de la Nación, en ejercicio de las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional, sin perjuicio de las funciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo y en el artículo 119.

El control externo posterior del Poder Judicial de la Nación se ejercerá de acuerdo con la modalidad y los alcances que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al artículo 85 de la Constitución Nacional.

El Congreso de la Nación podrá delegar en el órgano de control externo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el control que corresponda respecto de esta, en los términos que establezca, con respeto de la autonomía reconocida por el artículo 129 de la Constitución Nacional.»

ARTÍCULO 4°.- Funciones de auditoría. Sustitúyese el artículo 118 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 118.- Funciones de auditoría. En materia de control externo, la Autoridad Nacional de Control y Transparencia:

a) fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la utilización de los recursos del Estado;

b) realiza auditorías financieras, de legalidad, de gestión y de sistemas, exámenes especiales e investigaciones, y evaluaciones de programas, proyectos y operaciones, directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría;

c) audita los sistemas de compras, de pagos y de cuentas y la integridad de la información que el Estado nacional publica sobre ellos;

d) dictamina sobre la cuenta de inversión antes de su consideración por el Congreso;

e) controla el seguimiento de sus observaciones y recomendaciones y publica su grado de cumplimiento;

f) formula a los organismos controlados las recomendaciones que surjan de su labor;

g) audita, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a las unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito, conforme a los acuerdos que a estos efectos celebre la Nación con dichos organismos;

h) controla la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectúa los exámenes especiales necesarios para formarse opinión sobre la situación del endeudamiento, a cuyo fin puede requerir al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina la información que estime necesaria sobre las operaciones de endeudamiento interno y externo;

i) audita y emite dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina, independientemente de cualquier auditoría externa que este contrate;

j) realiza exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o por indicación de cualquiera de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;

k) audita y emite opinión sobre la memoria y los estados contables financieros de las empresas y sociedades del Estado y sobre el grado de cumplimiento de sus planes de acción y presupuestos;

l) fija los requisitos de idoneidad que deben reunir los profesionales independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que debe ajustarse su trabajo;

m) establece los criterios de control y las normas de auditoría externa que aplica, conforme a un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de legalidad, de economía, de eficiencia y de eficacia;

n) controla el cumplimiento de los cargos impuestos en las transferencias de inmuebles del Estado nacional realizadas a título gratuito, de conformidad con la Ley N° 26.599.»

ARTÍCULO 5°.- Funciones anticorrupción. Sustitúyese el artículo 119 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 119.- Funciones de prevención e investigación de la corrupción. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia:

a) recibe denuncias de particulares o de agentes públicos sobre conductas de corrupción en el sector público nacional y las investiga;

b) investiga de oficio la conducta de los agentes públicos y el empleo de los fondos públicos cuando existan indicios de irregularidades;

c) denuncia ante la justicia los hechos que puedan constituir delitos y puede constituirse en parte querellante;

d) recibe, registra, controla y publica las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, y dictamina sobre conflictos de intereses e incompatibilidades;

e) elabora y propone programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia;

f) promueve las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda y comunica sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.»

ARTÍCULO 6°.- Extensión del control, facultades y acceso. Sustitúyese el artículo 120 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 120.- Extensión del control y facultades. El Congreso de la Nación, cuando lo considere conveniente, podrá extender la competencia de control externo de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia a las entidades públicas no estatales o de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado nacional o a las que este se hubiere asociado, a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Autoridad Nacional de Control y Transparencia tiene acceso irrestricto y en tiempo real a los sistemas de contrataciones, de pagos, de tesorería, de contabilidad y de cuentas bancarias del sector público nacional, y a todos los informes, papeles de trabajo y sistemas de la Sindicatura General de la Nación y de las unidades de auditoría interna. Puede requerir a cualquier organismo o ente comprendido en su competencia la información y la documentación que estime necesarias, que deberán suministrarse en el plazo que fije, sin que pueda oponérsele secreto alguno, con excepción de las materias regidas por la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, cuyo control corresponde a los órganos que ella establece. Publica todos sus informes, dictámenes y resoluciones en su página oficial el día de su aprobación.»

ARTÍCULO 7°.- Integración y conducción. Sustitúyese el artículo 121 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 121.- Integración. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia está integrada por un presidente y seis (6) auditores generales, que forman el Colegio. El presidente es designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Los auditores generales son designados tres (3) por cada Cámara, por resolución de cada una, respetando la proporción de la composición de los bloques.»

ARTÍCULO 8°.- Mandato y requisitos. Sustitúyese el artículo 122 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 122.- Mandato, requisitos e inhabilidades. El presidente y los auditores generales duran seis (6) años en sus funciones y pueden ser designados por un nuevo período por única vez. Para ser designado se requiere ser argentino, tener título universitario en ciencias económicas o en derecho, con especialización acreditada en administración financiera o en control del sector público, y no haber ocupado cargos políticos en el Poder Ejecutivo nacional durante los dos (2) años anteriores. No pueden ser designados quienes:

a) se encuentren inhibidos;

b) se encuentren en estado de quiebra o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados;

c) tengan auto de procesamiento firme en causa penal por delito doloso;

d) hayan sido condenados en sede penal;

e) hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.

Tienen las incompatibilidades de los legisladores.»

ARTÍCULO 9°.- Funcionamiento. Sustitúyese el artículo 123 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 123.- Funcionamiento. El presidente ejerce la conducción ejecutiva y la representación legal de la Autoridad, dirige su administración y su personal, conduce las funciones de prevención e investigación de la corrupción y propone el programa de acción anual. El Colegio aprueba el programa de acción anual, los informes de auditoría, los dictámenes sobre la cuenta de inversión y el proyecto de presupuesto, por mayoría absoluta de sus miembros, y dicta las normas de procedimiento, que serán públicas. Sus actos son revisables judicialmente.»

ARTÍCULO 10°.- Remoción. Sustitúyese el artículo 124 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 124.- Remoción. El presidente y los auditores generales solo pueden ser removidos por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crimen común, por el mismo procedimiento previsto para su designación, previo derecho de defensa.»

ARTÍCULO 11°.- Cuerpo técnico. Sustitúyese el artículo 125 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 125.- Cuerpo técnico. El personal de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia constituye un cuerpo técnico estable, que ingresa y asciende exclusivamente por concurso público de antecedentes y oposición. La Autoridad no podrá incorporar personal por otra vía ni crear cargos por encima de los previstos en su presupuesto.»

ARTÍCULO 12°.- Presupuesto. Sustitúyese el artículo 126 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 126.- Presupuesto. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia elabora su proyecto de presupuesto anual y lo remite al Congreso de la Nación para su inclusión en el presupuesto de la jurisdicción Poder Legislativo Nacional. Sus créditos no podrán ser reducidos por modificaciones presupuestarias dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional.»

ARTÍCULO 13°.- Relación con el Congreso. Sustitúyese el artículo 127 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:
«ARTÍCULO 127.- Control parlamentario. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas aprueba, juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, el programa de acción anual de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, conforme al artículo 129, inciso a); recibe sus informes y controla su gestión. La Autoridad presenta a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, antes del 1° de mayo de cada año, la memoria de su actuación, que es pública.»

Capítulo III – Ajuste del Título VI de la Ley N° 24.156 (control interno)

ARTÍCULO 14°.- Unidades de auditoría interna. Sustitúyese el artículo 100 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:
«ARTÍCULO 100.- El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de auditoría interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo nacional. Estas unidades dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y serán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. El auditor interno titular de cada unidad será seleccionado por concurso público de antecedentes y oposición y designado por la Sindicatura General de la Nación, que solo podrá removerlo por resolución fundada. Los informes de las unidades de auditoría interna se remitirán en forma simultánea a la autoridad superior del organismo, a la Sindicatura General de la Nación y a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia.»

ARTÍCULO 15°.- Síndico General. Incorpórase como artículo 115 bis de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el siguiente:
«ARTÍCULO 115 bis.- El Síndico General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional entre los integrantes de una terna resultante de un concurso público de antecedentes y oposición, cuya convocatoria, jurado y orden de mérito se publicarán en el Boletín Oficial.»

ARTÍCULO 16°.- Informes a la Autoridad. Incorpórase como artículo 115 ter de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el siguiente:
«ARTÍCULO 115 ter.- La Sindicatura General de la Nación remitirá a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, en el momento de su emisión, todos sus informes y los de las unidades de auditoría interna, y le dará acceso a sus sistemas y papeles de trabajo.»

Capítulo IV – Oficina Anticorrupción y ética pública

ARTÍCULO 17°.- Transferencia de la Oficina Anticorrupción. Disuélvese la Oficina Anticorrupción. Sus funciones, su personal, sus bienes, sus créditos presupuestarios y las causas y actuaciones en trámite se transfieren a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, que la sucede a todos sus efectos. El personal transferido conserva su situación de revista y se integra al cuerpo técnico estable sin crear cargos nuevos.

ARTÍCULO 18°.- Autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia es la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, incluido el régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, de conflictos de intereses y de obsequios a funcionarios.

ARTÍCULO 19°.- Remisiones. Toda referencia normativa a la Auditoría General de la Nación o a la Oficina Anticorrupción se entenderá hecha a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia. Las funciones que los artículos 128 a 131 de la Ley N° 24.156 asignan respecto de la Auditoría General de la Nación se ejercen respecto de la Autoridad.

ARTÍCULO 20°.- Presupuesto: Comisión Mixta. Sustitúyese el inciso b) del artículo 129 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:
«b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia y remitirlo, con su opinión, a las Presidencias de ambas Cámaras para su inclusión en el presupuesto de la jurisdicción Poder Legislativo Nacional, conforme al artículo 126 de la presente ley;»

Capítulo V – Disposiciones transitorias y finales

ARTÍCULO 21°.- Autoridades en funciones. El presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación en funciones a la entrada en vigencia de la presente ley continúan en sus cargos hasta la finalización de sus mandatos. Las designaciones posteriores se rigen por los artículos 121 y 122 de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la presente. El titular de la Oficina Anticorrupción cesa en sus funciones con la transferencia prevista en el artículo 17.

ARTÍCULO 22°.- Plazo de integración. El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la transferencia prevista en el artículo 17 dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley. Dentro del mismo plazo, la Sindicatura General de la Nación convocará los concursos de los auditores internos titulares previstos en el artículo 100 de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la presente; los auditores en funciones continuarán hasta la designación de quienes resulten seleccionados.

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos adicionales ni la creación de cargos. El Jefe de Gabinete de Ministros reasignará a la jurisdicción Poder Legislativo Nacional, dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia, los créditos de la Oficina Anticorrupción en el presupuesto vigente. A partir del ejercicio siguiente, el presupuesto de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia integrará en una sola partida los créditos que correspondían a la Auditoría General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción, sin incremento de cargos.

ARTÍCULO 24°.- Derogaciones. Deróganse el artículo 13 de la Ley N° 25.233, el Decreto N° 102/1999 y las disposiciones del Decreto N° 54/2019 relativas a la Oficina Anticorrupción, y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

ARTÍCULO 25°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 26°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.